



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 00001903 2025

03 JUL 2025



R/HHP de fecha 21 de setiembre del 2021, **REQUIERE** a la UNIDAD EJECUTORA 303 - EDUCACIÓN ALTO HUALLAGA, cumpla con EFECTUAR LA LIQUIDACIÓN de los montos dando estricta observancia de la sentencia de vista; y, de los fundamentos de la presente resolución.



Que, en ese sentido y a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por el órgano jurisdiccional en la precitada resolución, y a lo ordenado por la Dirección Regional de Educación San Martín se debe proceder a emitir la resolución administrativa reconociendo como reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación los calculados en el Informe Pericial N° 0293-2021- CSJSM-R/HHP de fecha 21 de setiembre del 2021, ello en atención a lo dispuesto en el artículo 4° del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, D.S. N° 017-93-JUS.

Por las razones expuestas y de conformidad con el Decreto Supremo N° 009-2016-MINEDU que modifica el reglamento de la Ley N° 28044 - Ley General de Educación, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y con las visaciones de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, de la Oficina de Asesoría Jurídica, de conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional N° 3842-2024-GRSM/DRESM de fecha 30 de octubre de 2024;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER POR MANDATO

JUDICIAL, recaídos en el expediente judicial N° 00333-2016-0-2209-JM-CI-01 a favor del demandante **LUIS ALBERTO TUESTA GUZMAN**, identificado con DNI N° 00838940, el pago de la suma del monto calculado en el informe Pericial N° 293-2021-CSJSM-R/HHP de fecha 21 de setiembre del 2021, la suma de **Cuarenta y Cinco Mil Ochocientos Setenta con 71/100 soles (S/ 45,870.71)**, e Intereses Legales la suma de **Veintiún Mil Ciento Ochenta con 29/100 soles (S/ 21,180.29)** haciendo un total de **Sesenta y Siete Mil Cincuenta y Uno con 00/100 soles (S/ 67,051.00)**, disponiendo se pague la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, equivalente al treinta por ciento (30%), sobre la base de su remuneración Total o íntegra del demandante, y el pago de los reintegros Legales generados por la indebida aplicación del Decreto supremo número 051-91-PCM, desde la fecha en que la Ley le reconoce dicho beneficio hasta el 25 de noviembre del 2012 debiendo descontarse los montos pagados que ha percibido; siendo **FUNDADA** la demanda mediante sentencia contenida en la Resolución N° 06 de fecha 5 de setiembre de 2017, emitida por el Juzgado Mixto — Sede Tocache; y **REQUIRIENDO** su ejecución mediante Resolución N° 21 de fecha 3 de marzo de 2024, emitida por el Juzgado Civil - Sede Tocache.



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 00001903 2025



calculado en el Informe Pericial N° 293-2021-HHP/EML-CSJSM, de fecha 21 de setiembre del 2021.

Que, el demandante **LUIS ALBERTO TUESTA GUZMAN** interpone demanda contenciosa administrativa, recaído en el Expediente Judicial N° 000333-2016-0-2209-JM-CI-01, mediante **sentencia** contenida en la Resolución N° 06 de fecha 5 de setiembre del 2017 por el Juzgado Mixto de Tocache, resuelve declarar **fundada** la demanda interpuesta por el demandante contra la UGEL Tocache por consiguiente declarase **nula** las resoluciones: Resolución Directoral UGEL 000700 de fecha 11 de abril de 2013 y de la Resolución Directoral Regional N° 2857-2 013-GRSM/DRESM, de fecha 02 de setiembre de 2013, **Ordenó** que la entidad demandada **emita** nueva Resolución administrativa, Disponiendo se pague a **LUIS ALBERTO TUESTA GUZMAN** la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, equivalente al 30%, sobre la base de su remuneración total íntegra. Y que se **reconozca** al demandante cuantas veces referido, el pago de los reintegros devengados generados por la indebida aplicación del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, desde la fecha en que la Ley, le reconoce dicho beneficio, hasta el 25 de noviembre año 2012; con **deducción de los montos que hayan sido abonados por dichos conceptos sobre la base de la remuneración total permanente, en aplicación de la Ley N° 24029, modificado por la Ley 25212**, La misma que fue apelada por la parte demandada, ante la Sala Mixta Descentralizada de apelaciones de Mariscal Cáceres – Juanjuí, generándose la Resolución N° 11 de fecha 9 de enero de 2019, que **CONFIRMAR** la sentencia apelada de primera instancia, contenida en la Resolución N° 6 de fecha 5 de setiembre del 2017, que declara fundada la demanda, sobre nulidad de Resolución Administrativa, más el pago de los Intereses Legales, sin costas y costos, **Precisaron** que el pago de la referida bonificación debe efectuarse conforme a lo indicado en el **décimo segundo y décimo tercer considerando de la Resolución Judicial N° 21**, de fecha 3 de marzo 2024, y **Séptimo** considerando de la Resolución N° 10 de fecha 27 de setiembre de 2018 que concluye que el demandante efectivamente laboró desde el **21 de mayo de 1990 hasta el 25 de noviembre del 2012**. Siendo además **que el demandante ha sido nombrado dentro de los alcances del artículo 48 de la Ley 24029, modificado por Ley 25212**. Con Resolución N° 17 de fecha 15 de noviembre de 2021.

Que, con Resolución Jefatural N° 000645-2019-GRSM-DRE/DO-OO-UE.303, de fecha 18 de setiembre de 2019, se resuelve reconocer como crédito devengado a favor de **LUIS ALBERTO TUESTA GUZMAN**, por el concepto de preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total (íntegra), en aplicación del DS N° 051-91-PCM, la suma de **NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 07/100 SOLES (S/ 9, 852.07)**; Con Resolución Judicial N° 21, de fecha 3 de marzo 2024, resuelve declarar NULA La Resolución Jefatural N° 00645-2019-GRSM -DRE/DO-OO-UE.303 de fecha 18 de setiembre del 2019, Declara **INFUNDADA** la observación formulada por el GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN respecto de la liquidación de beneficios sociales contenida en el Informe N° 0293-2021- CSJSM-



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 00001903 2025



multas y denuncias, no contravenir la Constitución Política del Perú y lo resuelto precedentemente por la Organización Mundial del Trabajo, de conformidad de lo establecido en el Artículo 4º Decreto Supremo N° 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que no debe ser aplicable el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR/GPGSC, en los cálculos que se realizan por concepto de bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, toda vez que se debe respetar el criterio de la remuneración total (integral) motivado por los jueces de la causa en el cual la remuneración total o integral comprende todos los conceptos que el trabajador percibe.

Que mediante Oficio N° 2448-2025-PGE-GRSM/PPR-YPAM de fecha 4 de junio del 2025, la Procuraduría Pública Regional San Martín, solicita se dé cumplimiento a la Resolución Judicial N° 21 de fecha 03 de marzo del 2024, **REQUIERE** a la **Unidad Ejecutora 303-EAH**. A fin de que se cumpla con **EFFECTUAR LA LIQUIDACIÓN** de los montos dando estricta observancia de la sentencia de vista; y, de los fundamentos de la presente resolución.

Que, mediante Resolución directoral regional N° 1533-2025GRSM/DRE de fecha 6 de mayo del 2025, la Dirección Regional de Educación reconoce la nulidad declarada por mandato judicial de la Resolución Jefatural N° 0645-2019, autoriza a la Oficina de Administración de la UGEL Tocache, emita la resolución con el cálculo correspondiente, dando cumplimiento a los considerandos de la Resolución N° 21 de fecha 03 de marzo de 2024, asignada en el expediente judicial N° 00333-20160-2209-JM-CI-01, emitida ante el Juzgado Civil — Sede Tocache.

Que, con **Nota Informativa N° 044-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ** de fecha 9 de junio del 2025, la Oficina de Asesoría Legal de UGEL Tocache, recomienda proceder con emitir nueva Resolución Directoral reconociendo como reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación el monto calculado en el informe Pericial N° 293-2021-CSJSM-R/HHP de fecha 21 de setiembre del 2021, esto es la suma de **Cuarenta y Cinco Mil Ochocientos Setenta con 21/100 soles (S/ 45,870.71)**, e Intereses Legales la suma de **Veintiún Mil Ciento Ochenta con 29/100 soles (S/ 21,180.29)** haciendo un total de **Sesenta y Siete Mil Cincuenta y Uno con 49/100 soles (S/ 67,051.00)**, a favor del Administrado **LUIS ALBERTO TUESTA GUZMAN**.

Que, con Memorandum N° 631-2025-GRSM/DRE-UGEL.T/D, en atención a los documentos de la referencia y en cumplimiento al Expediente Judicial N° 000333-2016-0-2209-JM-CI-01, **AUTORIZA PROYECTAR RESOLUCIÓN** el reconocimiento como reintegro por Concepto de Preparación de Clases y Evaluación e Interés Legales, el monto



Resolución Directoral N° 00001903 2025

Tocache,



VISTO, el Expediente Administrativo N° **016-2025200997**, que contiene el Memorando N° **631-2025-GRSM/DRE-UGELT/D**, Nota Informativa. N° **044-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ**, Informe N° **0125-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/ADM**, Informe N° **293-2021-CSJSM-R/HHP**. Y demás documentos que obran en el Expediente Judicial N° **00333-2016-0-2209-JM-CI-01**, en un total de Cincuenta y Tres (53) folios útiles; y,

CONSIDERANDO:

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 0929 de Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y /o programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector.

Que, el Principio de Legalidad, previsto en el numeral 1.1 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, establece; "Las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas se entiende que las actuaciones de la Autoridad Administrativa debe ceñirse de los márgenes que establece nuestra normatividad nacional vigente, con la finalidad de observar inexorablemente sus alcances; siendo así, el Principio de Legalidad busca que la Administración Pública respete y cumpla las normas Legales al momento de ser aplicables en los casos materia de su competencia.

Que mediante casación N° 6871-2013-Lambayeque, la segunda sala del derecho constitucional y social transitoria de la corte suprema de justicia de la República, ha declarado como precedente vinculante, que para determinar la base de cálculo de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, se deberá tener en cuenta la remuneración total o integra, establecida en el artículo 48° de la Ley del Ley N° 24029, Ley del Profesorado modificado por la Ley N° 25212, en concordancia con el inciso b) del artículo 208 y artículo 210° del Decreto Supremo N° 019-90-ED, que establecen que esta debe ser en base a la remuneración total o integra. y no con la remuneración total permanente previsto en el artículo 10° del D.S. 051-91-PCM.

Que, de acuerdo el Informe Legal N° 011-2024-GRSM-DRE/AJ de fecha 2 de abril de 2024 de la oficina legal de la Dirección Regional de Educación San Martín concluye de acuerdo a los fundamentos expuestos, y en concordancia a lo señalado en el Informe N° 00407-2024 -MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, a fin de evitar apercibimientos de



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 00001903 2025



DEMANDANTE	EXPEDIENTE JUDICIAL	INFORME PERICIAL	DEVENGADO	INTERESE LEGALES	TOTAL
LUIS ALBERTO TUESTA GUZMAN,	N° 00333-2016-0-2209-JM-CI-01,	N° 293-2021 CSJSM - R/HHP	S/ 45,870.71	S/ 21.180.29	S/ 67,051.00



ARTÍCULO SEGUNDO. - DEJAR SIN EFECTO en todos sus extremos la Resolución Jefatura N° 0645-2019-GRS-DRE/DO-OO-UE.303. de fecha 18 de setiembre del 2019 reconocido a favor de **LUIS ALBERTO TUESTA GUZMAN** en aplicación del DS.051-91-PCM.

ARTÍCULO SEGUNDO. - NOTIFICAR a través de la Oficina de Atención al Usuario y Comunicaciones de la Unidad de Gestión Educativa Local la presente resolución al administrado, copia fedateada a la Procuraduría Pública Regional San Martín y a la Oficina de Administración de la Dirección Regional de Educación San Martín.

ARTÍCULO TERCEDRO. - PUBLICAR, la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



[Handwritten signature]

Dra. Isela Sierralta Pinedo
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL Tocache

ISP/DUGEL
EATR/JA
GTR/R-GRRHH

